

징계요구

제 목 직장 내 괴롭힘 행위 금지규정 위반

소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆

조 치 부 서(기관) ★★★★★

내 용

1. 직장 내 괴롭힘 신고 개요

20XX.XX.XX. 익명신고시스템을 통하여 ○○○○팀장 ♀♀♀이 소속팀원들에게 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 하였다는 신고①이 접수되었으며, 직장 내 괴롭힘 조사를 위한 특정감사 실시기간 중인 20XX.XX.XX. ♀♀♀이 소속팀원을 대상으로 신고②-1을, 노조직원을 대상으로 신고②-2를 감사실에 제출하였다.

한편 조사가 당초 계획보다 길어질 것이 예상되고 분리조치를 위해 실시한 특별휴가로 인해 ○○○○팀에 업무 공백이 발생함에 따라 공사의 주요업무에 차질이 우려되어 감사실은 팀장과 팀원들의 전보를 인사부서에 요청하였고, 팀장과 팀원들은 20XX.XX.XX. 서로 다른 기관으로 전보되었다.

이후 조사가 진행되던 중인 20XX.XX.XX. 팀원들은 팀장이 2차 가해를 하였다는 신고③을 추가하였다.

2. 판단기준

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 공사의 「취업규칙」 제73조(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 지속·반복적으로 폭언(제2호)을 하거나 다른 직원들 앞에서 모욕감을 주거나 명예를 훼손(제3호)하는 외에도 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(제9호)를 하지 못하도록 하고 있다.

또한, 「직장 내 괴롭힘 등 피해 신고 및 처리 지침」 제12조(신고인 등 보호)에 따르면 2차 피해를 방지하기 위하여 가해자로부터 피해자에 대한 연락과 접촉을 금지하는 등의 내용을 명기한 서약서를 제출받도록 하고 있고, 서약서를 제출하고 조사과정에 참여한 임직원은 2차 피해가 일어나지 않도록 유의해야 한다.

그리고 공사 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)에 따르면 임직원은 상호간 폭언 등 인격모독 행위를 금지하고 있다.

따라서 공사 임직원은 상하 관계라 하더라도 서로 존중하고 예의를 지켜야 하며, 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주는 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 하여서는 아니 되며, ‘직장 내 괴롭힘’에 대한 조사과정에서도 피해직원 등에 대한 불필요한 접근, 통신 및 연락 등으로 신체적·정신적 고통을 주는 행위를 하는 이른바 2차 가해 행위를 하여서는 아니 된다.

한편 고용노동부가 2023년 4월 발표한 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」에 따르면 직장 내 괴롭힘을 판단하는 행위요건에 대하여 아래 [표]와 같이 제시하고 있으며, 직장 내 괴롭힘이 성립에 대하여 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하도록 되어 있다.

[표] 직장 내 괴롭힘 3가지 핵심 행위요건

- 첫째, 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것
- 둘째, 업무상 적정범위를 넘을 것
- 셋째, 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

3. 감사결과 확인된 사항

가. 신고 ①에 대한 ‘직장 내 괴롭힘’ 여부에 관한 사항

☐ 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하였는지 여부

‘지위의 우위’란 기본적으로 지휘·명령 체계에서 상위에 있는 경우를 의미하므로 팀장은 소속직원을 업무에 관하여 지휘·명령·통제하면서 일정 기간의 업무성과를 파악하여 인사고과에 반영하는 업무를 하는 직위이므로 팀장은 지위의 우위가 인정된다. 즉, 피신고인인 ○○○○팀장 ♡♡♡은 신고인인 ○○○○팀 팀원들에 대하여 지위의 우위에 있다.

☐ 업무상 적정범위를 넘었는지 여부

업무상 적정범위를 넘는 행위인지는 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되는 행위를 말한다. 이번 감사에서 확인된 팀장의 행위 중 일부는 「취업규칙」 제73조 및 「임직원 행동강령」 제32조에서 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하고, 사회 통념에 비추어 볼 때도 업무상 필요성과 그 행위의 타당성을 인정하기 어려운 것으로 판단되었다.

☐ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위란 행위자가 피해자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킬 의도를 가지고 문제된 행위를 한 것이 아니더라도 그 행위로 인하여 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되는 경우이다.

신고①의 피해직원 일부는 직장에서의 심한 스트레스로 인해 치료를 받는 등 직장 생활에 어려움을 겪고 있는 상태로 확인되었고, 다른 팀원들의 경우에도 면담과정에서 심한 스트레스를 호소하였다.

□ 결론

감사결과 확인된 팀장의 행위들에 대해 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에서 괴롭힘에 해당하는 핵심적인 3가지 행위요소에 모두 해당되는지를 사안별 살펴보면 지위의 우위와 근무환경 악화는 모두 괴롭힘 요소에 해당하고 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되는 행위가 있었던 것으로 확인되었다.

나. 신고 ②-1에 대한 ‘직장 내 괴롭힘’ 여부에 관한 사항

□ 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용 하였는지 여부

고용노동부의 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」에 따르면, 관계의 우위와 관련하여 "상대방이 저항 또는 거절하기 상대방이 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태로 인정되는 경우로서, 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계가 포함될 수 있다"고 명시하고 있으며, 수적인 측면(개인 對 집단 등)의 수적 우위를 예시로 들고 있는바, 팀 내에서 다수인 팀원은 팀장보다 수적인 우위는 있으므로 관계의 우위가 인정된다.

다만, 팀장의 부하직원인 팀원들이 지위의 우위를 이용하여 팀장에게 어떤 행위를 하려면 집단적인 행위가 있어야 하는데, 팀원들이 지위의 우위를 이용하여 압력을 행사한 것으로 볼 수 있는 행위는 확인되지 않았다.

□ 업무상 적정범위를 넘었는가

업무상 적정범위를 넘는 행위인지는 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 하나, 감사기간 동안 조사한 결과에 따르면 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 만한 구체적인 사실이 확인되지 않았다.

□ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인가

팀장은 여러 가지 피해사실을 주장하였으나, 그런 사실이 있는지 불명확하고 그런 사실이 있다고 하여도 직장 내 괴롭힘으로 인하여 발생하였다고 인정할 만한 사실이 확인되지 않았다.

□ 결론

감사결과 팀장이 팀원들의 직장 내 괴롭힘을 받았다는 주장에 대해 「취업규칙」 제73조 및 「임직원 행동강령」 제32조에서 금지하고 있는 행위를 한 것으로 인정할 만한 사실이 확인되지 않았다.

다. 신고 ②-2에 대한 ‘직장 내 괴롭힘’에 관한 사항

□ 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하였는가

고용노동부의 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」에 따르면, 관계의 우위와 관련하여 “상대방이 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태로 인정되는 경우로서, 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계가 포함될 수 있음”이라고 명시하고 있다.

위 매뉴얼의 기준에 의하면 노동조합 간부는 공사 조직 내에서 중요한 의사결정에 영향을 미치는 지위이므로 사회 통념상 팀장에 대한 관계의 우위성이 인정된다.

□ 업무상 적정범위를 넘었는가

업무상 적정범위를 넘는 행위인지는 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 하나 조사한 결과, 노조직원이 팀장에게 직장 내 괴롭힘을 하였다고 인정할 만한 사실이 확인되지 않았다.

□ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인가

팀장은 여러 가지 피해사실을 주장하였으나, 그런 사실이 있는지 불명확하고 그런 사실이 있다고 하여도 직장 내 괴롭힘으로 인하여 발생하였다고 인정할만한 사실이 확인되지 않았다.

□ 결론

노조직원이 팀장에게 직장 내 괴롭힘을 하였다는 주장에 대해 「취업규칙」 제73조 및 「임직원 행동강령」 제32조에서 금지하고 있는 행위를 한 것으로 인정할 만한 사실이 확인되지 않았다.

라. 신고③에 대한 2차 피해에 관한 사항

「직장 내 괴롭힘 등 피해 신고 및 처리 지침」 제12조에 따르면 신고조사에 참여한 모든 사람은 2차 피해 방지를 위한 서약서를 제출하게 되어 있고, 해당 서약서에서는 2차 피해 방지 서약을 위반할 시 이를 중대한 비위로 인정되어 가중처벌 될 수 있음을 고지하고 있으며, 관련 법령에서는 2차 피해를 조사, 사건처리 등 전 과정에서 입는 정신적 피해 등으로 정의하고 있다.

감사결과 분리조치 기간 중 팀장이 팀원에게 한 행위 중 일부가 2차 가해에 해당하는 것으로 확인되었다.

징계요구 양정 직무를 수행하는 과정에서 자신의 지휘·통제하에 있는 소속직원 대부분을 대상으로 업무상 적정범위를 넘는 발언 등 ‘직장 내 괴롭힘’을 하여 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시켰으며, 조사과정 중에도 팀원들을 대상으로 2차 가해를 한 X급 의 행위는 「취업규칙」 제73조(직장 내 괴롭힘의 금지) 및 「임직원 행동강령」 제32조(성희롱 금지 등)를 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

★★★★장은

직장 내 괴롭힘 행위를 하여 「취업규칙」 및 「임직원 행동강령」을 위반한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다. (정직)

<u>소 속</u>	<u>직 급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
▲▲▲▲ (現 ☆☆☆☆)	X급	♠♠♠	20XX.XX.XX. ~ 20XX.XX.XX.	○○○○팀장 (現 △△△△팀장)	정직